

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 689/2531

พนักงานอัยการจังหวัดสุโขทัย

โจทก์

นายพรณอรหรือณเธร ขวัญเขียว

จำเลย

นายพรณอรหรือณเธร ขวัญเขียว จำเลย

ที่ 3

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 114

ความว่า จำเลยที่ 3 ขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ คดีของศาลชั้นต้นหมายเลขแดงที่ 801/2529 นี้ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษารวมกับคดีอื่นอีกสองสำนวน ซึ่งคดีดังกล่าวถึงที่สุดโดยคู่ความมิได้อุทธรณ์ โดยเรียกจำเลยในคดีนี้ว่า จำเลยที่ 3

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 3 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ให้จำคุกตลอดชีวิต ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์เกี่ยวกับจำเลยที่ 3 นี้เสียด้วย แต่ให้ขังจำเลยที่ 3 ไว้ในระหว่างฎีกานอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา (อันดับ 213)

จำเลยที่ 3 ยื่นคำร้องดังกล่าว โดยมีคำร้องประกอบ(อันดับ 221 แผ่นที่ 1 และ
ที่ 2)

คำสั่ง

อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 3 ชั่วคราวในระหว่างฎีกาตีราคาค่าประกันสามแสนห้า
หมื่นบาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันแล้วดำเนินการต่อไป

อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 3 ชั่วคราวในระหว่างฎีกาตีราคาค่าประกันสามแสนห้า
หมื่นบาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันแล้วดำเนินการต่อไป

(อากาศ บำรุงชีพ-เสรี แสงศิลป์-สุทิน นนทแก้ว)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ